NOUVELLE DÉMOCRATIE

CHEMIN POUR CHANGER LES RÈGLES DU JEU POLITIQUE DÈS 2027

- LIVRE BLANC -
DÉMOCRATIE OUVERTE

Carolina Cerda Guzman - Charlotte Girard - Manon Bonnet - Alexis Blouët
Coordonné par **Armel Le Coz**

PLAN DU DOCUMENT / TABLE DES MATIÈRES

Introduction
PARTIE 1 - LES PRÉALABLES À L'ADOPTION DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POLITIQUE
- Préalable n°1 - Un contexte national et international favorable
- Préalable n°2 - Un référendum pour installer le processus constituant

PARTIE 2 - LES ÉTAPES DU PROCESSUS D'ÉCRITURE DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POLITIQUE
- Résumé - calendrier
- Le lancement et l'organisation du processus constituant : indépendance et représentativité
- 1ère étape - LE DÉBAT DE SOCIÉTÉ POUR UN NOUVEAU SYSTÈME POLITIQUE
- 2ème étape - L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE
- 3ème étape - LE RÉFÉRENDUM D'ADOPTION DES NOUVELLES RÈGLES DU JEU POLITIQUE

> « Le plus grand défi du 21e siècle, ce n'est pas le changement climatique, l'effondrement des espèces, les crises migratoires ou économiques ; c'est notre capacité à construire des organisations qui pourront résoudre tous ces problèmes. »

Jean-François Noubel

Édito

L'intention de cet ouvrage est claire : convaincre la société dans son ensemble qu'il existe un chemin sécurisé pour changer de régime et installer un système politique plus fiable, stable et efficace que celui que nous connaissons aujourd'hui.

Nos vieilles démocraties subissent des attaques sur plusieurs fronts. Elles sont attaquées d'abord par les régimes autoritaires qui tentent de déstabiliser leur fonctionnement et leurs élections. C'est par exemple l'emprise de milliardaires sur la fabrique de l'opinion publique (rachat des médias, des réseaux sociaux, de l'édition, du monde du cinéma…) C'est aussi les tentatives d'ingérences étrangères sur les processus électoraux, visant à favoriser l'élection de populistes autoritaires qui, une fois en place, attaquent tous les grands principes démocratiques : État de droit, indépendance de la justice, libertés individuelles, droit de manifestation, contre-pouvoirs…

Mais notre régime politique actuel est aussi mis en danger par ses propres dysfonctionnements. Il s'avère incapable de générer la confiance nécessaire à son bon fonctionnement. Pire encore, il ne parvient pas à apporter de réponses satisfaisantes aux grands défis du siècle, depuis le réchauffement climatique jusqu'à l'augmentation du chômage et de la pauvreté, l'accès aux soins ou la garantie de vivre en sécurité. Cette inefficacité durable est probablement ce qui mine le plus le régime actuel, poussant une part croissante de la population à croire qu'un régime plus vertical et autoritaire serait plus efficace. Autrement dit, qu'un régime moins démocratique constitue une solution réaliste dans un monde incertain et menaçant. Rien n'est moins vrai.

Aussi, pour défendre nos démocraties, il ne s'agit pas de chercher à protéger et conserver notre système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. La seule voie possible, pour ne pas glisser dans l'autoritarisme tout en structurant une efficacité publique durable, consiste à réanimer nos démocraties, à les renforcer en améliorant leur fonctionnement en profondeur. Et la bonne nouvelle est là : nous pouvons aujourd'hui affirmer que les solutions existent pour installer un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il s'agit en réalité de les choisir, de les combiner intelligemment et de les implémenter dans le droit plutôt que de les inventer.

Changer de régime, écrire les nouveaux principes de fonctionnement du système politique qui régira notre société durant les prochaines décennies, c'est un enjeu fondamental mais

c'est aussi un défi à haut risque. Le processus d'élaboration de ce nouveau fonctionnement politique ne doit pas laisser de place à l'amateurisme ou à l'improvisation. Au contraire, il doit être sécurisé, maîtrisé, tant juridiquement que méthodologiquement, pour offrir un maximum de garanties quant à l'issue du processus : une nouvelle constitution opérationnelle, en même temps démocratique et effectivement praticable, réaliste, adaptée à notre culture, notre héritage politique et tirant les enseignements des innovations démocratiques récentes.

C'est exactement ce que dessine notre proposition. Le chemin que nous traçons ici permettra, selon nous, d'établir collectivement et démocratiquement les nouvelles institutions dont nous avons besoin pour faire face aux défis du XXIème siècle.

Armel Le Coz, *fondateur et co-président de l'ONG Démocratie Ouverte. Coordinateur de l'ouvrage.*
Carolina Cerda Guzman, *maître de conférences en droit public à l'Université de Bordeaux.*
Charlotte Girard, *professeure de droit public à l'Université Paris Nanterre.*
Manon Bonnet, *maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Panthéon-Assas.*
Alexis Blouët, *chargé de recherche au CNRS en sociologie et sciences du droit.*

Introduction

La priorité n°1 des Français

En 2025 **le fonctionnement de notre système politique est devenu la première préoccupation des Françaises** et des Français, devançant pour la première fois le pouvoir d'achat et la sécurité… et très loin devant l'écologie ou la justice sociale (enquête Cevipof 2025). La **refonte de notre système politique** répond à plusieurs attentes majeures :

- ➔ Il s'agit déjà de répondre à la colère d'une très large majorité de la population qui considère que la classe politique est corrompue et se préoccupe davantage de ses propres intérêts que de ceux de la population. L'enquête du Cevipof évoque la perception d'une *"élite politique prédatrice et déconnectée"*. L'écriture de nouvelles règles du jeu permettra assurément d'instaurer un système politique plus transparent, garantissant une meilleure éthique et des contre-pouvoirs permettant de mieux lutter contre les influences indues et la corruption. Il s'agit ici de redonner confiance dans le fonctionnement du système politique, condition essentielle d'une société apaisée.
- ➔ Une autre attente très fortement exprimée tant par la population que par les forces économiques et sociales du pays concerne la stabilité du système politique. Alors que la 5ème République a longtemps été saluée pour sa stabilité, force est de constater que depuis 2022 au moins, nous sommes en crises de régime (il est en incapacité de produire une force stable au pouvoir) , la nécessité de s'en référer à la

population pour renouveler notre système politique est donc vitale afin de l'assainir, le reconnecter aux attentes de la population, le stabiliser et renforcer son efficacité.

PARTIE 1
LES PRÉALABLES À L'ADOPTION DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POLITIQUE

Préalable n°1 - Un contexte national et international favorable

La désaffection citoyenne pour le régime politique de la Vème République est palpable. Elle s'exprime à travers un taux d'abstention croissant depuis une trentaine d'années, un niveau de confiance dans la vie politique limité à 22 %, ainsi que, parfois, dans la rue, comme lors du mouvement des Gilets jaunes.

Si cette érosion de l'attachement des Français à leurs institutions est reconnue, même déplorée, par les gouvernants actuels, elle manifeste surtout leur incapacité à retisser ce lien constitutif de toute démocratie. **Dans ce contexte, un changement de Constitution apparaît comme une nécessité logique.**

L'ouverture d'un processus constituant permettrait non seulement, à moyen terme, de retrouver un régime épousant les attentes des Français, mais aussi, à court terme, de ressusciter l'intérêt pour la vie institutionnelle en montrant sa capacité à se transformer. D'ailleurs, selon un sondage IFOP de 2024, 63 % de la population se déclarent favorables à l'élaboration d'une Constitution pour une VIème République.
À raison, car la Constitution de la Vème République est usée dans les fondements qui ont justifié sa longévité. Elle a perdu son aptitude à susciter une délibération produisant une série de décisions politiques cohérentes et à nettement écarter des institutions les discours politiques illibéraux.

Ce texte, produit dans l'urgence il y a 68 ans, doit laisser place à un processus constituant, réfléchi en amont, ouvert aux citoyens et en phase avec les enjeux contemporains. En raison de sa centralité dans la vie politique française et de l'effet d'entraînement qu'aurait la victoire d'un candidat l'ayant inscrite comme mesure unique de son programme, la campagne pour l'élection présidentielle de 2027 serait propice pour un tel projet.

La France pourrait alors renouer avec les épisodes de son histoire où elle a contribué au progrès de l'idée démocratique. En faisant confiance à ses citoyens et à leur intelligence

politique, elle réaffirmerait son identité sur la scène internationale en témoignant que, face au reflux démocratique, elle résiste et, mieux, propose une formule innovante et inspirante.

Préalable n°2 - Un référendum pour installer le processus constituant

Pour enclencher le processus constituant, écrire puis adopter une nouvelle constitution, différentes options se présentent. Étant donnée l'importance d'une telle réforme, il nous semble primordial de chercher la plus large légitimité populaire et politique possible en articulant 2 légitimités incontestables :

a. **La légitimité de l'élection présidentielle**, via l'inscription du processus constituant comme unique mesure de notre programme présidentiel et donc de la campagne électorale.
b. **La légitimité référendaire**, en faisant adopter par référendum une loi "pré-constituante" initiant, instituant et encadrant le processus constituant et la période de transition durant laquelle la nouvelle constitution est débattue, rédigée puis adoptée. Nous proposons de l'appeler **référendum d'initiative constituante**.

Le référendum apporte une puissante légitimité au processus qui est alors directement issu d'une demande populaire. Le référendum que nous proposons (détaillé en partie 2) permet en même temps de s'appuyer sur la dynamique d'un Président nouvellement élu et portant la constituante dans son programme tout en évitant que le processus constituant ne soit piloté (et donc potentiellement manipulé ou arrêté) par le Président lui-même. Une fois le processus constituant lancé, il appartient au peuple et ne peut plus être arrêté, même par le Président qui l'a enclenché.

L'usage du référendum pour installer le processus constituant présente de nombreux autres avantages. Notamment le fait de donner un cadre légal clair, des moyens et une temporalité précise au processus constituant, avec un rôle central pour les citoyennes et les citoyens dans l'écriture de la nouvelle constitution (ce qui constitue une avancée majeure, jamais vue en France jusqu'à ce jour).

PARTIE 2
LES ÉTAPES DU PROCESSUS D'ÉCRITURE DE NOUVELLES RÈGLES DU JEU POLITIQUE

Résumé - calendrier

Nous proposons un processus constituant à déclencher **au lendemain de l'élection présidentielle** et qui pourrait durer **18 à 24 mois**. Évidemment, il s'agira d'adapter la réalité de ce calendrier au contexte dans lequel un tel processus constituant verra le jour.

- **Juin ou juillet 2027**
  Référendum d'initiative constituante. Scrutin couplé : en même temps que le 1er tour des législatives, organisation du double référendum déclenchant et institutionnalisant le processus constituant.

- **Juillet - août 2027**
  Nomination du comité de pilotage et des garants, tirage au sort de l'assemblée constituante et composition des collèges consultatifs.

- **Septembre 2027 - janvier 2028** (6 mois prolongeables 3 mois)
  Débat de société pour un nouveau système politique : débat public depuis les territoires, dans les médias et sur les réseaux sociaux.

- **Novembre 2027 - août 2028** (9 mois prolongeables 3 mois)
  Assemblée constituante. Formation des panélistes. Jusqu'à début 2028, échanges avec la société dans le cadre des États généraux. Fin des travaux entre l'été et l'automne 2028.

- **Janvier 2028**
  Remise de la synthèse et des conclusions des États généraux de la démocratie à l'assemblée constituante, pour nourrir ses travaux et affiner sa feuille de route.

- **Juillet - août 2028** (maximum novembre 2028)
  Fin des travaux de l'assemblée constituante.

- **Septembre 2028**
  Présentation du projet de nouvelle constitution (et lois afférentes).

- **Septembre - décembre 2028** (2 à 4 mois)
  Campagne référendaire.

- **Décembre 2028**
  Référendum constituant : Adoption de la nouvelle constitution

- **1er janvier 2029**
  Changement de régime. Fin de la Ve République et promulgation de la VIe République.

- **2029**
  Transition. Organisation d'élections selon les nouvelles règles décidées dans la constitution de la VIe République (et/ou tout autre modalité d'exercice du pouvoir prévue dans la constitution).

Note importante : ce calendrier est donné à titre d'exemple mais devra évidemment être adapté par les instigateurs du processus constituant ou par son comité de pilotage en fonction de la réalité des travaux de l'assemblée. Il semble essentiel que l'assemblée ait le temps de produire un texte de qualité sur la base d'un dialogue éclairé avec l'opinion publique et la société civile organisée plutôt que d'être contraint dans un calendrier figé.

Le lancement et l'organisation du processus constituant :

Le référendum initial, "d'initiative constituante"

Comme évoqué précédemment, nous proposons de lancer le processus constituant au lendemain de l'élection présidentielle par l'organisation d'un référendum d'initiative constituante. Celui-ci posera deux questions complémentaires au peuple français (techniquement, il s'agit de deux référendums indépendants, organisés en même temps) :

- La première question vise à confirmer la volonté du peuple d'écrire de nouvelles règles du jeu politique, en demandant à toutes les Françaises et Français : "***Voulez-vous mettre fin à la Vème République et écrire une nouvelle constitution pour la France ?***"
- La seconde question vise à faire adopter directement par le peuple la procédure mobilisée pour l'écriture et l'adoption de cette nouvelle constitution. La deuxième question pourrait être formulée ainsi : "***Approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle détaillant le processus d'écriture de la nouvelle constitution française ?***"

Faire adopter un tel (double) référendum d'initiative constituante au lendemain de la présidentielle est une manière de sécuriser le processus d'écriture et d'adoption de la

nouvelle constitution. La loi adoptée par référendum permettra par exemple de garantir que la nouvelle constitution sera elle-même bien soumise à référendum à la fin du processus, en ouvrant à l'assemblée constituante le pouvoir de déclencher un référendum sur l'aboutissement de ses travaux, sans avoir besoin de l'accord du Président de la République en exercice durant la période de transition.

La loi constitutionnelle soumise à référendum et détaillant le processus d'écriture de la nouvelle constitution sera rédigée de manière à répondre à différents objectifs :

- Nommer les instances d'organisation, pilotage et contrôle du processus constituant (comité de pilotage, garants, animation, etc.) tels que détaillés dans ce document ;
- Doter l'assemblée constituante de moyens humains et financiers garantissant son indépendance (chiffrage d'un budget dédié, désignation d'une administration mise au service du processus…) ;
- Donner à l'assemblée constituante le pouvoir référendaire afin qu'elle puisse déclencher elle-même un référendum sur l'aboutissement de ses travaux (et ainsi ne plus dépendre du pouvoir présidentiel pour l'aboutissement de ses travaux) ;
- Prévoir la procédure déclenchée en cas de rejet par référendum de la proposition de nouvelle constitution ;
- Revoir la procédure de modification de la Vème République en ajoutant la possibilité de la réviser à l'avenir par référendum d'initiative citoyenne. Il s'agit d'une forme de "cliquet de sécurité" : en cas d'échec du processus constituant, le RIC constituant garantit la possibilité de modifier la Vème République autrement, par petites touches et à l'initiative du peuple par voie de pétition recueillant un million de signatures.

Nous présentons ici 3 options pour déclencher un tel référendum d'initiative constituante :

1. La voie de l'article 89 de la Vème République : parlement + référendum

Cette option consiste à modifier une première fois la constitution de la Vème République pour y inscrire les conditions de son remplacement. Aujourd'hui, aucun article de la constitution de 1958 ne régit l'écriture d'une nouvelle constitution venant la remplacer. Dans ce scénario, il s'agira d'ajouter et faire adopter un tel article qui pourrait s'intituler "*De l'écriture d'une nouvelle constitution - processus constituant*" sur la base des points évoqués précédemment. Cette réforme constitutionnelle modifiera aussi les articles 11 et 89 de la présente constitution relatifs au référendum et à la révision constitutionnelle.

Pour emprunter une telle voie, il est possible de s'appuyer sur l'article 89 de la constitution de la Vème République qui dispose que l'Assemblée nationale et le Sénat devront adopter une même version de cette première réforme constitutionnelle avant qu'elle ne soit soumise à référendum.

Durant la période de transition entre Vème et VIème République, c'est la constitution de la Vème République modifiée qui reste en vigueur jusqu'à l'adoption d'une nouvelle constitution.

Avantages	Inconvénients
En restant dans le cadre de la Vème République, cette option permet de limiter les risques de contestation et de résistance des forces politiques en place. Le cadre légal de l'ancienne constitution étant totalement respecté pour écrire et adopter la nouvelle constitution, la légitimité du processus constituant sera inattaquable, ce qui favorisera son bon déroulement, dans des conditions apaisées. Par ses amendements, le parlement peut bonifier le processus constituant.	Une telle option présente un risque de blocage du processus par le parlement si les deux chambres ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur un même texte à envoyer au référendum. Elle est donc à privilégier dans un contexte de large consensus politique, suite à une campagne présidentielle durant laquelle l'opinion publique et une majorité de forces politiques se seraient montrées favorables à une constituante.

2. La voie de l'article 11 pour modifier la Vème République : référendum direct

Cette voie est en tout point comparable à la précédente mais propose de s'appuyer plutôt sur l'article 11 (qui concerne l'organisation des pouvoirs publics et donc, par extension, la constitution) et non pas sur l'article 89 pour déclencher le référendum d'initiative constituante. Même si le Général De Gaulle l'a par exemple utilisé en 1962, l'usage de l'article 11 pour modifier la constitution est aujourd'hui controversé : alors que certains constitutionnalistes estiment cette voie légalement praticable, d'autres avancent que seul l'article 89 est destiné à modifier la constitution. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000 (sur une requête présentée par Monsieur Stéphane HAUCHEMAILLE), tend à considérer que l'article 11 ne peut être utilisé pour modifier la constitution.

Avantages	Inconvénients
Un référendum direct, sans passer par le parlement, donnera un élan plus fort au référendum qu'un processus parlementaire. Le risque de blocage du processus par le parlement est évité.	Il existe un risque de conflit de légitimité avec le Conseil Constitutionnel qui pourrait déclarer inconstitutionnel l'usage de l'article 11 pour modifier la constitution et ainsi bloquer le référendum. Dans ce cas, si le Président décide de passer outre l'avis du Conseil Constitutionnel, la légitimité de la constituante pourrait être entachée et son travail se dérouler dans des conditions tendues.

3. La voie du changement de régime

S'appuyant sur l'absence d'article relatif à l'écriture d'une nouvelle constitution pour remplacer la Vème République, cette option consiste à faire adopter une telle procédure directement par référendum (et donc sans demander l'aval du Parlement). La perspective

adoptée revient à considérer qu'écrire une nouvelle constitution, passer d'une Vème à une VIème République, s'apparente à un changement de régime et qu'instaurer un nouveau régime peut tout à fait se faire sans respecter le cadre législatif de l'ancien régime. Cette hypothèse vient s'appuyer notamment sur la 1ère question posée lors du référendum d'initiative constituante. Si les Françaises et les Français ont répondu oui à la question "***Voulez-vous mettre fin à la Vème République [...] ?***", alors il est à considérer que la constitution de la Vème République n'est plus en vigueur. Tout est alors question de légitimité populaire et politique plutôt que de légalité selon les règles du régime déchu. Cette voie, plus radicale et risquée, propose d'appuyer le processus constituant uniquement sur la double légitimité de l'élection présidentielle et d'un référendum d'initiative constituants déclenché au lendemain de l'élection en s'affranchissant du cadre de la Vème République. La loi adoptée lors de ce référendum devra préciser le cadre constitutionnel proposé durant la période de transition entre Vème et VIème République (constitution de transition). Il peut tout simplement être question de garder les mêmes règles de fonctionnement de la Vème jusqu'à l'adoption d'un VIème modulo les nouvelles dispositions adoptées par référendum.

Avantages	Inconvénients
Simplicité de mise en œuvre.	Risque d'être perçu comme une forme de "passage en force" violant la Vème République et donc de déclencher une crise politique et institutionnelle néfaste pour la bonne tenue du processus constituant. Cette option est probablement plus adaptée à une sortie de crise institutionnelle suite à une révolution ou autre situation "grave", pas forcément à une transition "douce" suite à une élection présidentielle.

Si nous éclairons ici trois voies possibles pour initier et conduire le processus constituant, c'est qu'aucune de ces voies n'est évidente en elle-même à ce jour.

L'installation d'un comité de pilotage, indépendant et pluraliste

La loi soumise au peuple lors du référendum d'initiative constituante installe un comité de pilotage chargé d'organiser le processus constituant dans son ensemble. Il est installé dès l'adoption de la loi par référendum (lors de sa publication au Journal Officiel).
C'est ce comité de pilotage qui :

- Organise le débat de société pour un nouveau système politique.
- Pilote l'organisation des travaux de l'assemblée constituante au sens où il élabore les choix méthodologiques et coordonne les équipes (administration et prestataires)

mises au service de l'assemblée (animation, facilitation, communication, logistique…)
- Organise la période de débat public précédant le référendum d'adoption de la nouvelle constitution.

Le comité de pilotage a pour mission d'aider le grand public, puis les membres de la constituante à s'informer, se former, débattre et se forger une opinion éclairée pour décider du nouveau système politique à instaurer. Il a un rôle technique et méthodologique d'organisation et surtout pas un rôle politique d'orientation. Son objectif est de faciliter l'autonomisation de l'assemblée constituante, souveraine dans ses choix politiques d'écriture de la nouvelle constitution. Le comité de pilotage est surveillé par les garants du processus constituant, qui peuvent assister à ses réunions, alerter sur des risques ou des dérives et dissoudre le comité de pilotage ou destituer un de ses membres en cas de problème grave.

Ce comité de pilotage est composé de huit personnes aux profils différents : expert·es des assemblées délibératives, professionnel·les du débat public et expert·es du sujet traité (le fonctionnement des institutions, la démocratie). Ces personnes ne doivent pas avoir ou avoir eu d'engagement partisan manifeste. Elles n'ont pas leur mot à dire sur le fond des sujets traités mais élaborent le programme de travail et effectuent les choix méthodologiques permettant à l'assemblée d'avancer et de décider.

Les membres du comité de pilotage sont indépendants et ne peuvent être exclus ou destitués que par les garants ou par un vote interne, au sein du comité de pilotage. Ses travaux sont facilités par un binôme de facilitateur·ices professionnels dédiés.

Les membres du comité de pilotage sont désignés de manière paritaire, comme suit :
- 2 membres par le nouveau ou la nouvelle Président·e de la République,
- 2 membres par le Conseil Économique Social et Environnemental (CESE),
- 2 membres par la Commission Nationale du Débat Public,
- 2 membres volontaires de l'assemblée constituante (les 200) sont tirés au sort pour rejoindre le comité de pilotage et assurer la transparence de son fonctionnement auprès de l'assemblée.
  NB : le comité de pilotage commence ses travaux avec 6 membres, portés à 8 seulement une fois l'assemblée constituante tirée au sort et installée.

Les membres du comité de pilotage du processus constituant sont rétribués pour leur travail, qu'ils effectuent à temps plein. S'il le souhaite, le comité de pilotage peut s'entourer d'un Comité d'accompagnement bénévole, constitué pour le conseiller dans ses choix méthodologiques et techniques.

Le comité de pilotage est dissous dès l'adoption de la nouvelle constitution et l'instauration du nouveau régime.

La nomination de garant•es du processus constituant

Trois garant·es sont nommé·es par le Président de la République au lendemain de l'adoption du référendum d'initiative constituante, choisis au sein du vivier de garants de la Commission Nationale du Débat Public (CNDP) et/ou au sein de la société civile (personnalités publiques, experts…) - Ces garant·es constituent une forme de contre-pouvoir au comité de pilotage et sont formés et accompagnés par la CNDP.
Deux garant·es supplémentaires sont choisi·es et désigné·es par l'Assemblée citoyenne constituante une fois celle-ci tirée au sort et installée, portant leur nombre à 5.

Le rôle des garant·es consiste à :

- Garantir que les choix méthodologiques réalisés par le comité de pilotage sont faits dans l'intérêt du processus constituant et avec un souci de neutralité. Que le comité de pilotage ne cherche pas à orienter ou manipuler le débat public ou l'assemblée constituante. Qu'il intervient uniquement sur la forme et la méthode mais pas sur le fond et les idées.
- Garantir un cadre de confiance et de sécurité pour le travail des constituants. Que ceux-ci sont bien formés et accompagnés, que leur indépendance est respectée, qu'ils ont les moyens effectifs d'exprimer leurs idées et propositions et de contribuer efficacement aux travaux de l'assemblée.
- Prémunir les constituants des attaques extérieures, qu'elles soient politiques ou médiatiques. Défendre publiquement les constituants et l'assemblée lorsqu'elle est remise en cause dans l'espace public et les médias.
- Jouer un rôle de médiation si nécessaire entre les constituants eux-mêmes ou entre les constituants et d'autres organes (comité de pilotage, collèges consultatifs, animateurs…)

Les garant·es ont le pouvoir de révoquer un membre du comité de pilotage ou de le dissoudre dans son ensemble. Ils sont outillés pour prendre la parole publiquement et faire état de l'avancement et de la bonne tenue des travaux de l'assemblée constituante.

La transparence des travaux, pilier de la confiance populaire

Trop de démarches participatives se sont déroulées dans l'opacité et sans garantie sur l'impact de la participation citoyenne sur les décisions finales. Il s'agit ici de rompre avec ces pratiques pour assurer une transparence exemplaire sur les travaux et sur l'impact attendu

des contributions populaires. Ainsi, plusieurs aspects sont essentiels à respecter pour le processus constituant :

- Une promesse claire : c'est l'ensemble des Françaises et des Français qui a le premier et le dernier mot, via les référendums d'initiative constituante (au début) puis d'adoption de la nouvelle constitution (à la fin). Ils ne sont pas consultés, ils sont décisionnaires. L'impact de leur vote sur le fonctionnement du système politique est ainsi garanti. Par ailleurs, entre les deux référendums, chacun·e a autant de chances d'être tiré·e au sort pour faire partie de l'assemblée constituante. Enfin, le droit à la participation est garantie pour toutes et tous.
- Que ce soit via les doléances, les débats locaux, les contributions numériques ou toute autre forme d'expression entrant dans le cadre du débat de société organisé au début du processus, la contribution de toutes et tous sera lue, synthétisée et viendra nourrir le travail de l'assemblée constituante. Ces contributions anonymisées seront d'ailleurs publiées de manière ouverte et accessible (en open data), tout comme les synthèses qui en seront faites et la méthodologie retenue pour rédiger ces synthèses.
- Les travaux et démarches participatives passées seront intégrées aux synthèses présentées comme point de départ du travail de l'assemblée constituante. En particulier les démarches participatives de 2019-2020 : contributions au grand débat national, au vrai débat des gilets jaunes, cahiers de doléances et conclusions de la convention citoyenne pour le climat.
- Au delà de la transparence, une forte médiatisation est garantie pour l'ensemble du processus, notamment en mobilisant le service public audiovisuel et en embarquant des journalistes et des créateur·ices de contenus pour relayer sur les réseaux sociaux et dans les grands médias l'essence du débat de société et de l'assemblée constituante. Les plénières de cette assemblée seront intégralement filmées et retransmises en direct et en différé.

Le rôle des garants est lui aussi central pour assurer la confiance du grand public dans le processus constituant.

1ère étape - LE DÉBAT DE SOCIÉTÉ POUR UN NOUVEAU SYSTÈME POLITIQUE

Dès la promulgation des résultats du double référendum (et si la réponse est oui aux deux questions posées), une grande phase de débat s'ouvre dans le pays. D'une certaine manière, c'est le peuple lui-même qui est à l'origine du déclenchement de ce débat de fond, grâce au référendum d'initiative constituante, point de départ du processus.

L'organisation de ce débat de société répond à un double impératif :

- ➔ D'une part, multiplier les formes de participation, éviter de les enfermer dans des cases rigides, acter une possibilité d'informel, d'organique, d'ascendant… bref, de débordement populaire.
- ➔ D'autre part, assurer que la matière produite et les contributions reçues seront effectivement prises en compte et nourriront l'élaboration de la nouvelle constitution.

L'organisation de cette 1ère phase de débat de société sera confiée à deux acteurs, sous la supervision du comité de pilotage :

1. Au secteur universitaire et de la recherche, par exemple via le Conseil National des Universités (CNU) et le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
2. À la CNDP (Commission Nationale du Débat Public) dont les moyens et l'expertise seront renforcés et mis au service du processus constituant.

Des États Généraux de la Démocratie depuis les 35.000 communes de France

Le débat de société ne pourra pas avoir lieu uniquement sur les plateaux TV et dans les institutions fréquentées par l'élite. Il est essentiel que ce débat ait lieu aussi, et en premier lieu, aux comptoirs des cafés, dans les bars-PMU, dans les repas dominicaux des familles, sur le bord des terrains de foot, dans les conseils municipaux et sur les groupes facebook des villes et villages. Pour ce faire, il s'agira de ne pas centraliser l'organisation du débat de société mais, au contraire, d'en confier la réussite à 1001 acteurs de terrain.

Chacun pourra inventer son format, sa méthode, son atelier, son assemblée constituante locale… Pourront ainsi être sollicités :

- Les 35.000 conseils municipaux de France, les intercommunalités, départements, régions et autres organes publics locaux (conseils de développement, de quartier, parcs naturels régionaux, pays, conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux…)
- Les associations d'élus : Association des Maires Ruraux de France, Association des Maires de France, France Urbaine, Assemblée des Départements de France, etc.
- Le mouvement associatif et toutes les associations et leurs groupes locaux sur le terrain,
- L'économie sociale et solidaire, les entreprises engagées sur leurs territoires…

Les formes de contribution et d'implication citoyenne pourront être multiples, créatives, originales. Plutôt qu'un format unique de participation, il s'agira de poser un cadre clair ; une série de formats de contribution et la description de la manière d'enregistrer ces contributions individuelles et collectives pour assurer qu'elles seront effectivement prises en compte.

Les ateliers constituants, entre éducation populaire et entraînement à la constituante

Un des formats privilégiés dans le cadre du débat de société consistera à organiser des ateliers constituants. Ces temps de création sont dédiés à questionner tout ou partie des articles de la constitution en vigueur et surtout d'en imaginer de nouveaux. Il peut s'agir d'ateliers centrés sur un aspect de la constitution ou même de séries d'ateliers dédiés à écrire entièrement une nouvelle constitution.

Ces ateliers présentent plusieurs vertues :

- D'une part, ils permettent de produire des propositions sous formes d'articles constitutionnels faciles à remonter et analyser pour être ensuite retransmis de manière synthétique à l'assemblée constituante.
- D'autre part, ils constituent un formidable outil d'éducation populaire, permettant à toutes et tous de s'approprier le fait constituant. Il s'agit de permettre une prise de conscience populaire essentielle : le sujet des règles du jeu politique de notre société nous concerne toutes et tous et il n'est pas si compliqué à traiter.
- En mettant les citoyennes et citoyens en situation d'être eux-mêmes des constituants, les Français sont considérés en tant qu'agents politiques à part entière. Ils ne sont plus sujets passifs déléguant leurs pouvoirs à d'autres. Ils se réapproprient leur pouvoir.

Le débat de société, ce n'est pas uniquement "on vous demande votre avis" mais aussi et surtout "on vous pousse à écrire vous-même des projets de constitutions".

La participation en ligne et sur les réseaux sociaux

Évidemment, un des espaces de participation central du débat de société se situe en ligne, probablement sur une plateforme spécifique dédiée à recueillir les contributions citoyennes mais aussi sur les réseaux sociaux.

Il s'agira de proposer des formats de contributions capables de dépasser les frontières d'un site participatif officiel pour aller capter aussi la conversation organique présente sur les plateformes populaires.

L'implication des médias pour structurer un débat public de qualité

Comme évoqué précédemment, le rôle des médias et de la presse sera essentiel pour organiser le débat de société. Des partenariats avec France TV et Radio France seront anticipés pour que puissent se préparer des émissions spéciales mais aussi des formats d'émissions régulières dédiées aux débats sur notre modèle démocratique.

L'ARCOM sera missionnée pour veiller à ce que les médias privés comme publics organisent des débats contradictoires et respectent la pluralité des opinions autour des sujets traités en amont et durant l'assemblée constituante. Ses moyens seront renforcés par la loi d'initiative constituante afin que toute tentative de manipulation médiatique ou toute diffusion de *fakenews* visant le processus constituant puisse être repéré et sévèrement puni.

La contribution de la société civile au débat (syndicats, associations, partis)

Au-delà des institutions publiques, ce sont aussi les organisations représentatives qui seront interpellées et consultées via des canaux dédiés. L'objectif est double :

- Que les associations, syndicats et autres "corps intermédiaires" soient des relais et des animateurs du débat de société dans leurs domaines, auprès de leurs publics et sur leurs terrains,
- Mais aussi qu'ils contribuent eux-mêmes en tant qu'acteurs de la démocratie sociale dont les expériences et expertises peuvent nourrir en tant que tel le débat de société par des contributions construites, avec un chemin privilégié.

La prise en compte de la parole déjà recueillie : cahiers de doléances et grand débat

Les cahiers de doléances, rédigés par plus de 200 000 citoyens dans plus de 17 000 communes lors du mouvement des Gilets jaunes et du Grand Débat national qui s'en est suivi, seront mis en ligne et accessibles à toutes et tous (travail réalisé notamment par le Campus Condorcet). Beaucoup d'entre eux expriment des revendications au sujet du fonctionnement de notre système politique (depuis la demande de RIC jusqu'aux propositions de mécanismes de révocation du personnel politique). Une des premières valorisations qui serait faite de ce trésor national serait d'en livrer la synthèse à l'assemblée constituante comme une matière de départ complémentaire à celle des contributions de 2027.

Il en serait de même pour les concertations passées ayant été ignorées par les précédents gouvernements et intégrant des propositions d'ordre constitutionnel ou d'organisation des pouvoirs publics : certaines mesures de la convention citoyenne pour le climat, États Généraux de l'Information, etc.

Une restitution fidèle des contributions populaires : réalisation de la synthèse et compte rendu public

Confiée aux meilleurs chercheur·euses, universitaires et professionnel·les du débat public (via la CNDP, le CNRS et le CNU), la rédaction d'une synthèse indépendante constituera un impératif pour assurer que les travaux de l'assemblée constituante partent bien des aspirations populaires.

L'analyse des millions de contributions populaires pourra s'appuyer sur la puissance de l'IA (intelligence artificielle) mais devra aussi assurer une traçabilité, depuis chaque contribution jusqu'à la synthèse produite. Par ailleurs, les contributions étant publiées en données ouvertes, d'autres analyses et synthèses produites de manière indépendante pourront aussi être prises en compte et relayées à l'assemblée constituante pour nourrir ses travaux.

Une présentation publique télévisée sera organisée pour rendre compte des conclusions du débat de société et les transmettre officiellement à l'assemblée constituante une fois celle-ci installée et après le début de ses travaux.

2ème étape - L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE

Composition

L'assemblée constituante citoyenne est composée de différents organes :

- L'assemblée citoyenne : 200 citoyen·nes tiré·es au sort, qui conçoivent et décident du nouveau système politique à installer en France ;
- Les collèges consultatifs : 6 x 15 représentants de la société civile et de la classe politique, qui conseillent l'assemblée citoyenne et suivent ses travaux ;
- Le panel statistique : 1.500 Français·es représentatifs qui permettent d'assurer une connexion aux attentes du peuple.

Ses travaux sont préparés et organisés par le comité de pilotage du processus constituant et garantis par les 3 garants du processus constituant (cf : ci-dessus).

L'assemblée citoyenne - 200 citoyen·nes tiré·es au sort

L'Assemblée Constituante Citoyenne (ACC) est composée de deux cent (200) membres décisionnels tirés au sort. Les citoyennes et citoyens tirés au sort ont le choix de refuser leur

participation à l'assemblée (contrairement aux jurés d'assise, pour l'assemblée constituante ils doivent être volontaires). Le tirage au sort est réalisé de manière professionnelle (par un institut d'enquête statistiques par exemple), sous contrôle d'huissier et de manière à représenter fidèlement la diversité du pays. Il est réalisé sur les numéros de téléphone français (portables et fixes) et il est pondéré afin de garantir une composition proche de la diversité sociologique et géographique du pays (modèle courant des conventions citoyennes).

Les participant·es doivent avoir plus de 16 ans et être Français ou résider en France depuis plus de 3 ans. La représentativité est assurée selon des critères d'âge, de genre, de classe sociale, de niveau de diplôme et d'origine géographique (différents départements / hexagone et outre-mer / rural, urbain et péri-urbain) ainsi que selon un critère de sensibilité politique (recherche d'une représentation de la diversité du spectre politique du pays).

Les 200 citoyen·nes sont dégagés de leurs activités professionnelles afin de pouvoir consacrer un temps plein à leur activité constituante. Pour les salarié·es, la loi d'initiative constituante prévoit le déclenchement d'un congé citoyen avec retour dans leur entreprise à poste égal après les travaux de l'assemblée. Pour chacun des cas spécifiques (entrepreneur·euses, artisan·es, indépendant·es, paysan·nes, personnes au foyer avec enfants, etc.) des solutions financières et de remplacement sont discutées au cas par cas afin de réduire au maximum les contraintes à l'engagement constituant. Par ailleurs, les citoyen·nes tirés au sort sont défrayés (transport et logement durant leurs travaux) et rétribués durant toute la durée de leur mandat, selon la grille des députés français (environ 7500 euros brut mensuel). Ils ne touchent pas d'autres indemnités (pas de frais de mandat, etc.) et ne peuvent pas cumuler leur mandat à un emploi ou un mandat exécutif.

L'anonymat des citoyen·nes tiré·es au sort est préservé pour celles et ceux qui le souhaitent et un contrôle est réalisé par la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique pour veiller à ce qu'aucun enrichissement personnel lié à une éventuelle corruption ne puisse exister. Par ailleurs, des temps de sensibilisation et de formation sont délivrés aux citoyen·nes tirés au sort afin qu'ils puissent repérer et dénoncer toute approche ou tentative de corruption ou d'influence de la part de lobbies ou d'acteurs extérieurs (ils n'ont pas le droit d'accepter de cadeaux, d'argent ou toute autre forme de biens et services proposés par d'éventuels agents de corruption).

Les collèges consultatifs - 6 x 15 représentants de la société civile et de la classe politique

L'assemblée citoyenne (les 200) est assistée de 6 collèges consultatifs de 15 personnes qui ont vocation à éclairer les travaux et décisions de l'assemblée :

- Un collège d'acteur·ices de la **société civile organisée** (ONG, syndicats, associations) / 15 membres désignés par le Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE).

- Un collège d'**élus locaux** (maires, élus départementaux et régionaux) / 15 membres désignés par les associations d'élus (AMRF, AMF, ADF, ARF).
- Un collège de **parlementaires nationaux et européens** (députés et sénateurs) / 15 membres désignés par les groupes parlementaires de l'Assemblée Nationale, du Sénat et du Parlement Européen.
- Un collège de **juristes, intellectuel·les et chercheur·euses** (constitutionnalistes, hauts fonctionnaires, etc.) / 15 membres désignés par le Conseil d'État, le CNRS et le Conseil National des Universités.
- Un collège d'influenceur·euses, **journalistes embarqués et personnalités publiques** / 15 membres désignés par le comité de pilotage en lien avec l'ARCOM.
- Un collège représentant les **générations futures et le vivant non-humain** (biodiversité) / 15 membres désignés par le comité de pilotage en lien avec les associations jeunesse et écologiques.

Les membres de ces collèges consultatifs sont impliqués dans certains des travaux et temps forts de l'assemblée, selon les choix d'animation et les modalités définies par le comité de pilotage. Ils peuvent participer à l'éclairage et à la co-construction des propositions, à l'élaboration des scénarios, à la formation des citoyen·nes mais ils ne prennent pas part aux décisions (réservées aux 200 tiré·es au sort).

Le panel statistique - 1.500 Français·es tiré·es au sort

Un 2e cercle représentatif de la population (1500 personnes tirées au sort) est constitué par un institut de sondage et animé au fil de l'assemblée. Il peut être sollicité ponctuellement à la demande pour des sondages, des études qualitatives et des temps de participation privilégiés avec l'assemblée. Ce panel est statistiquement représentatif de la population française et permet ainsi de tester l'acceptabilité populaire des mesures et dispositions imaginées par l'assemblée.
Ce panel a accès à des formations et temps spécifiques d'animation autour des sujets traités par l'assemblée. Il a les moyens de suivre les débats de l'assemblée via des synthèses hebdomadaires et l'accès privilégié aux vidéos en direct et en différé des travaux de l'assemblée. Il perçoit une rétribution symbolique pour son engagement et le suivi des travaux de l'assemblée.

Budget

L'assemblée constituante est dotée d'un budget conséquent (plusieurs millions d'euros d'argent public) dont le montant est précisé et "sécurisé" par la loi pré-constituante adoptée par référendum. C'est le comité de pilotage qui gère le budget et les dépenses. Aucun argent privé ou sponsoring d'entreprise ou de philanthrope ne peut être accepté pour financer l'assemblée.

Durée et temps des travaux

Les travaux de l'Assemblée débutent 3 mois avant la fin du grand débat et durent 9 à 12 mois. Les citoyennes et citoyens membres de l'assemblée y consacrent tout leur temps (équivalent temps plein) et sont libérés à 100% de leurs autres activités. Impossibilité de cumuler un mandat constituant avec d'autres mandats électifs, associatifs, professions ou autres engagements (par exemple un conseiller municipal tiré au sort devra se mettre en retrait de son mandat le temps de la constituante).

Intelligence collective

Des travaux préparés et facilités par des professionnels de l'animation, de la gouvernance partagée et de l'intelligence collective. C'est le comité de pilotage qui choisit les professionnels de l'animation mobilisés au service de l'assemblée.

Mandat constituant

L'assemblée constituante citoyenne est souveraine pour élaborer une nouvelle constitution, complétée si elle le souhaite de lois organiques et ordinaires ou de règlements nécessaires au bon fonctionnement du nouveau système politique proposé.

L'exposé des motifs de la loi adoptée lors du référendum d'initiative constituante pose certaines intentions et invite l'assemblée constituante à :

- Prêter serment et s'engager à respecter un cadre déontologique, de dialogue contradictoire et de respect des autres participant·es, avec le souci de l'intérêt général.
- S'engager à rédiger une constitution présentant une forme de gouvernement démocratique, garantissant la séparation des pouvoirs, l'état de droit, l'indépendance de la justice et les libertés fondamentales.

Les décisions au sein de l'assemblée

Les travaux de l'assemblée sont facilités par des professionnels de l'intelligence collective et de la gouvernance partagée, encadrés par le comité de pilotage. Au sein de l'assemblée, ces professionnels chercheront au maximum à éviter les prises de décisions par vote à la majorité pour préférer des décisions "zéro objection" (voir par exemple les travaux de l'Université du Nous concernant les décisions en gouvernance partagée, très pratiques dans le monde associatif). L'usage du vote sera réservé aux situations n'ayant pas permis d'aboutir à un consentement des 200 constituant·es.

La place des médias dans l'assemblée constituante

Si l'assemblée constituante commence ses travaux sur la base du diagnostic et des propositions du grand public qui s'est exprimé via la phase de débat de société, il est essentiel que le grand public puisse continuer à se forger une opinion en suivant et en contribuant aux travaux de l'assemblée. Aussi, la loi pré-constituante permet l'adoption de différentes mesures visant à mobiliser le service public audiovisuel tout comme les médias

privés et les réseaux sociaux dans le suivi et la médiatisation des débats de l'assemblée constituante :

- En s'inspirant des lois et règles qui régissent les campagnes électorales, la loi adoptée par référendum d'initiative constituante oblige tous les médias et les principaux réseaux sociaux à contribuer à l'information du public. Par exemple, elle oblige les chaînes TV, radio et les principaux réseaux sociaux à diffuser des spots de présentation de l'assemblée et des débats qui la traversent.
- En nouant des partenariats avec les grands médias pour qu'ils conçoivent, réalisent et diffusent des émissions autour des mesures discutées dans l'assemblée (soirées spéciales, grands débats en "prime-time", etc.)

Par ailleurs, des journalistes, chercheur·euses et influenceur·euses seront accrédités pour vivre et raconter l'assemblée en immersion.

La participation citoyenne aux travaux de la convention

L'essentiel des contributions du grand public au processus constituant se déroule durant la phase du "débat de société", pour produire un diagnostic partagé et des propositions, idées et recommandations. C'est la synthèse de ces contributions qui constitue la matière de départ de l'assemblée constituante aux côtés d'autres données de départ (parmi lesquelles la synthèse des cahiers de doléances de 2019, par exemple). Cependant, même une fois l'assemblée constituée et les travaux commencés, une plateforme participative et des événements permettent au grand public d'envoyer des contributions et de faire des retours aux constituants. Dans l'autre sens, les constituants sont invités à solliciter le grand public en posant des questions ou en demandant des avis via la plateforme participative dédiée.
L'assemblée constituante fonctionnera aussi beaucoup avec un principe d'auditions contradictoires, pour être éclairée des bonnes pratiques, retours d'expériences locales ou internationales, données probantes et état des connaissances scientifiques.

Le résultat : un projet de constitution et de textes fondamentaux

À la fin de ses travaux, l'assemblée constituante citoyenne se sera accordée sur le texte d'une nouvelle constitution ainsi que sur les lois et règlements complémentaires à la constitution. Par ailleurs, elle pourra produire tout contenu (écrit ou audiovisuel) qu'elle jugera utile à la compréhension de sa proposition et à l'animation du débat référendaire qui s'en suivra.

3ème étape - LE RÉFÉRENDUM D'ADOPTION DES NOUVELLES RÈGLES DU JEU POLITIQUE

Ce qu’il se passe en cas de refus populaire du texte proposé

En cas de rejet de la proposition de nouvelle constitution par référendum, l’assemblée citoyenne continue son travail durant 3 à 6 mois pour proposer une nouvelle version du texte, tenant compte des raisons du refus exprimées durant la campagne référendaire et via des auditions des tenants du “non” au référendum.
À ce moment des citoyennes et citoyens constituants membres de la convention et/ou les membres des collèges consultatifs peuvent démissionner et sont remplacés par de nouveaux membres. Par ailleurs, l’assemblée toute entière peut décider à cette occasion de se dissoudre. Elle est alors remplacée par une nouvelle assemblée composée dans les mêmes conditions et qui travaillera sur un nouveau texte.

À l'issue de ce nouveau processus, un référendum est organisé pour adopter ou refuser la nouvelle proposition de constitution. En cas de refus, l’opération se répète une 3ème et dernière fois. En cas de 3ème “non” à la 3ème proposition de nouvelle constitution, le processus constituant est stoppé. Ce sont les institutions de la Vème République qui sont alors en charge de modifier (ou pas) la constitution par petites touches (via l’article 89 et/ou par référendum d’initiative citoyenne constituant).

-VERSION NON DÉFINITIVE-